

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(1) 개요

Key Points

Q

**상품권업자는 대량현금을
수반하지만 고위험으로 분류할
필요는 없다**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

**최근 상품권업자를 이용한 자금세탁행위가
증가하자 규제당국은 상품권업자도 대량
현금을 수반하는 업종으로 판단하여
고위험으로 분류할 것을 권고함**

학습목표 TODAY'S GOAL

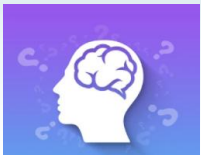
- » 고객확인업무의 개념을 설명할 수 있다.
- » 고객 확인을 위한 위험기반 접근법을 설명할 수 있다.
- » 고객위험 평가 요소를 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 고객확인의무의 개념
- » 고객확인 위험기반 접근법
- » 고객위험 평가 요소



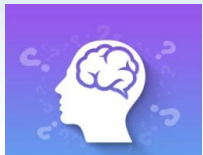


AML 상식 타임



**롤스로이스 끌던 옆집,
-알고보니 '자금세탁소' 총책**

<출처 : 매일경제>

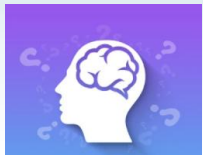


AML 상식 타임



- 전국 아파트를 옮겨 다니며 '24시간 자금세탁소'를 운영해 범죄수익을 빼돌려온 일당이 검찰에 붙잡힘
- 이들은 2022년부터 2025년까지 전국에서 아파트를 자금세탁을 위한 '센터'로 개조해 운영하며 1조5750억원에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있음
- 수사기관의 추적을 피하기 위해 허위 조직원의 명의로 아파트를 임차했고, 하부 조직원이 경찰에 걸려들면 변호인을 선임해 입단속에 나서기도 함.
- 이들은 수사망을 피하기 위해 6개월 간격으로 아파트를 옮겨 다니며 범행을 저지르고, 주야간으로 조를 편성해 24시간 운영하면서 조직원이 이탈하거나 특이사항 발생 시 즉시 센터를 이전해 옴

<출처 : 매일경제>



AML 상식 타임



- 이 과정에서 총책이 취한 범죄수익은 총 126억원으로 확인됨. 범죄수익은 고가의 외제 차나 명품 구매 등에 사용됨. 총책의 주거지와 은신처를 압수수색하고 배우자와 자녀 명의로 된 재산도 추징보전을 청구해 34억원가량을 확보함. 이 과정에서 에르메스 등 명품 100여 점과 7억원 상당의 롤스로이스 차량이 확인됨.
- 이들은 어떻게 대포계좌를 개설할 수 있었을까요?

<출처 : 매일경제>



01

고객확인의무의 개념

고객확인업무의 개념

금융회사 등이 고객과 금융거래 시 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 **고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실소유자 확인 등** 고객에 대하여 **합당한 주의**를 기울이는 것

금융회사의 입장

금융회사가 고객의 수요에 맞는 금융서비스를 제공하면서 정확한 고객확인을 통해 자금세탁 리스크를 최소화하고 평판리스크를 줄일 수 있는 장치로 인식됨

자금세탁 방지 측면

금융회사가 평소 고객에 대한 정보를 파악·축적함으로써 고객의 의심거래 여부를 파악하는 토대를 제공하여 줌

<출처 : 금융정보분석원 연차보고서>

강화된 고객확인제도 시행(2008년 12월 22일)

국가, 상품, 고객 등

금융회사는 여러 가지 리스크 요소에 따른 자금세탁
위험도를 평가하여 **위험도에 따라 금융거래 목적 및
자금거래의 원천을 확인하도록 차등화된 고객확인 실시**

전통적인 접근방식으로 인한 막대한 비용 및 저효율성 등에
대한 문제점에 대한 고찰

저위험
고객

고객확인에
수반되는비용과
시간 절약

강화된 고객확인을
실시함으로써 자금
세탁 리스크를 보다
효율적으로 관리

고위험
고객

<출처 : 금융정보분석원 연차보고서>

실제 소유자 확인제도(2016년 1월 1일)

「 금융회사 등이 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는
자연인(실제 소유자)을 확인하는 제도 」

법인 또는
단체
고객의
실제
소유자

- I. 100분의 25 이상의 지분(지배지분)을 소유한 자를
확인하고,
- II. (i) 사항을 확인할 수 없는 경우, 최대출자자,
임원 등 과반수를 선임한 자, 그 밖에 해당 법인
또는 단체를 사실상 지배하는 자 중 어느 한
사람을 확인해야 한다.
- III. iii) 전항(i, ii)의 사항을 확인할 수 없는
경우에는 법인 또는 단체의 대표자에 관한 사항을
확인하도록 규정하고 있음

고객확인업무의 필요성

1. 금융회사 등의 건전성 제고

- 고객이 가지는 자금세탁 리스크를 적정하게 파악하여, 금융회사가 입을 수 있는 평판·제재리스크를 효과적으로 관리함으로써 금융회사 등의 건전성 제고

2. 의심스러운 거래보고의 효용성 제고

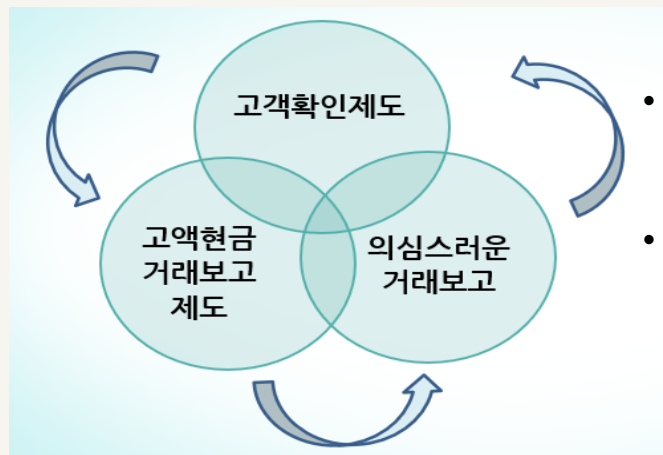
- 고객확인 및 지속적인 재이행 과정을 통하여 금융회사가 파악한 고객의 정보와 고객이 사실상 수행하는 거래 사이의 비교 분석

3. 자금세탁방지 환경변화에 능동적 대응

- 국제기준의 변화, 전자금융의 발전(예, 다양한 금융 서비스 플랫폼 제공, 가상자산거래의 급속한 증가, 해외소액 송금업자의 해외송금 프로세스 등) 등 외부환경 변화에 맞추어 자금세탁 위험을 감소 시키기 위해 금융회사 등이 스스로 고객의 자금세탁 위험에 따라 차별화된 고객확인의무를 수행할 필요가 있음

고객확인제도와 다른 자금세탁방지 제도의 상관관계

우리나라의 3가지 핵심 자금세탁방지 제도는
서로 유기적인 상관관계를 맺고 있음



- 고객과 거래에 대한 가장 기본적인 정보를 취득함
- 관계 당국(즉, 금융정보분석원)에 보고된 내용들이 더욱 더 효과적으로 분석되는데 도움이 됨

「유기적 역할을 수행하는 과정에서
더욱 더 효과적으로 자금세탁을 방지할 수 있음」



02

고객확인을 위한 위험관리접근법

고객확인을 위한 위험관리접근법

금융회사가 고객확인 업무를 수행하는 과정에서 모든 고객에
대해 동일한 수준의 주의의무 수행

어떤 비효율성 초래?

- 위험기반접근법이 도입되기 전까지 사용된 전통적인 접근방식에 따라 모든 고객에 대해 **획일화된 수준의 고객확인 수행**
 - 투입된 비용에 비해 자금세탁방지의 효율성이 높지 않다고 평가됨(예를 들어 모든 고객에 대한 주소 검증 서류를 징구함)

2 고객확인을 위한 위험관리접근법

전통적인 접근법과 위험기반 접근법 대비표



고객확인을 위한 위험관리접근법

고객의 리스크를 보다 효율적으로 평가

- 계속하여 강화되는 규제강도 및 천문학적인 벌금부과 등으로 인해 금융회사들은 위험기반접근법에 더 나아가 De-risk 정책 도입
- 자금세탁 리스크에 대한 잔여리스크와 리스크 수용도 (Risk Appetite) 고려
 - 자금세탁 리스크가 높은 특정 고객군의 경우 잔여 리스크가 리스크 수용도의 범위를 초과할 경우, 고객 자체의 수용을 허용하지 않는 정책 수립
- 예를 들어, 일부 금융회사는 자금세탁 위험도가 높은 가상자산거래소, 해외소액송금업자 등에 대한 거래를 제한하기도 함

전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

예시1

다음 두 명의 고객에 대해 생각해보겠습니다.

고객 A



- 외국 국적자이며, ABC 대학 학생으로(유학생), 학생증카드와 계좌를 발급받음(한도계좌)
- A는 본국에서 생활비와 유학자금을 송금받아야 한다는 목적으로 한도계좌를 해지함
- 한도계좌 해지 후 불특정 다수인으로부터 빈번하게 자금이 입금된 후 ATM기에서 현금으로 인출하는 거래가 반복적으로 발생하여 의심거래 모니터링 대상으로 추출됨. 조사결과 전형적인 환치기 거래와 유사하여 의심거래로 보고함
- A는 해당 거래에 대하여 소명하였는데, 자신이 ABC 대학의 유학생 학생회 모임 회비를 관리하다보니 거래가 빈번하다고 답변하였음. 그러나 A의 거래는 대학생들이 거래하기에는 거래자금 규모나 빈도가 비정상적이라고 판단함

전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

예시1

다음 두 명의 고객에 대해 생각해보겠습니다.

- ABC 대학의 한국인 대학생
- 학생증 카드와 계좌를 발급받음(한도계좌)
- 프랜차이즈 커피숍에서 파트타임 비용을 지급받기 위하여 추가로 계좌(알바 계좌)를 개설함.
- 학생증 카드에는 주로 용돈을 관리하는 계좌로 사용하고, 알바계좌는 적금 납입, 소액 주식 투자 등의 자금 이동이 발생함

고객 B



전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

예시2

다음 두 명의 고객에 대해 생각해보겠습니다.

고객 A



- 신생법인(설립된 3개월 이내)으로 주된 사업은 무역업
- 자본금은 100만원이고, 등록주소지는 유명 공유오피스로 파악됨
- 실제 소유자는 A 국적의 외국인이 100% 소유함
- 최근 원유수입 중개업을 하기 위해서 1천억 정도의 자금이 해외에서 유입될 것이라, 해당 자금을 수취하기 위하여 계좌를 개설하겠다고 설명하고, 지점을 10개 정도 낼 예정이며, 각 지점의 계좌도 개설할 예정이라고 설명함

전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

예시2

다음 두 명의 고객에 대해 생각해보겠습니다.

- 고객은 설립된 지 10년이 넘는 제조회사로 주된 생산품은 의류
- 국내에서 원사를 생산하여 베트남에 설립된 현지법인에 제공
- 베트남에서 완제품을 생산하여 미국 등지에 수출 (미국 유명 브랜드로 납품)
- 최근 코스닥에 상장
- 최근 히X텍이라는 새로운 소재로 된 의류를 생산하여 매출도 크게 성장하여 상장을 준비하는 회사로 알려져 있음

고객 B



전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

위 예시 1,2에서 각각의 고객이 동일한 수준의 자금세탁
리스크로 평가될 수 있다고 생각?

- 여러분 대부분은 A의 리스크가 높다고 생각할 것

→ 사례 1(A)

- 자금의 출처나, 거래의 목적이 비정상적이고(특별한 소득이 없는 대학생 계좌로 불분명한 자금이 수시로 입금된 후 현금으로 인출됨), 해당 자금이 유학생 모임 회비라는 비합리적인 답변을 함

→ 사례 2(A)

- 자본금에 대비하여 예상 거래 규모가 큰 점,
실소유자가 외국인인 점, 주소가 공유오피스인 점 등

전통적인 접근법과 위험기반 접근법의 차이점

두 고객의 리스크를 토대로 다르게 관리해야 함
=> 위험기반접근법이란 “모든 고객·거래를 동일하지
않고, 위험이 높은 곳에 더 강한 통제”를 마련하는
AML/CFT의 운영 원칙

- 고위험 고객에 대해서 **추가적인 주의의무**
- 상위 직급인 자(또는 고위 경영진)에 의한 승인
- 추가적인 조치를 요구하거나, **거래 거절, 기존 거래 해지를 요구할 수 있음**

자금세탁방지(AML/CFT) 업무 규정 제20조 제2항 내지 제3항

② **간소화된 고객확인이란** 자금세탁 등의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 제1항에 따른 고객확인을 위한 절차와 방법 중 일부(제38조에 따른 고객신원확인 제외)를 적용하지 않을 수 있음을 말한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 자금세탁방지 국제기구(이하 'FATF'라 한다) 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 국민(법인 포함)이 아닌 경우
2. 자금세탁 등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

③ **강화된 고객확인이란** 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 제38조부터 제40조에 따른 신원확인 및 검증 이외에 제41조부터 제42조 및 제4장에 따른 추가적인 정보를 확인하는 것을 말한다.



03

고객위험 평가 요소

위험의 식별 및 평가

1 금융회사는 자금세탁 등과 관련된 위험을 식별하고
평가하여 고객확인에 활용하여야 함

- 일반적으로 주요 위험요소를 국가위험, 고객위험, 상품 및 서비스 위험 등으로 분류함
- 각 금융회사는 각각의 영업환경 등을 고려하여 거래채널, 사업위험, 거래위험 등에 대해서도 식별하여 평가할 수 있음

2 금융회사는 각 고객의 자금세탁 등의 위험도가 적정하게
반영되도록 위험평가요소와 중요도를 정하여 자금세탁 등의
위험을 평가하여야 함

- 대부분 금융회사는 자동화된 시스템을 토대로 한
위험평가모 델을 구축하고 있음

국가위험

자금세탁방지업무 규정 제29조(국가위험)

- ① 금융회사 등은 특정국가의 자금세탁방지제도와 금융거래 환경이 취약하여 발생할 수 있는 자금세탁 등의 위험(이하 '국가위험'이라 한다)을 평가하여야 한다.
- ② 금융회사 등이 제1항에 따라 국가위험을 평가하는 때에는 다음 각 호와 같은 공신력 있는 기관의 자료를 활용하여야 한다.
 - 1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트
 - 2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가리스트
 - 3. UN 또는 타 국제기구(World bank, OECD, IMF 등)에서 발표하는 제재, 봉쇄 또는 기타 이와 유사한 조치와 관련된 국가리스트
 - 4. 금융회사 등의 주요 해외지점 등 소재 국가의 정부에서 자금세탁행위 등의 위험이 있다고 발표하는 국가리스트
 - 5. 국제투명성기구 등이 발표하는 부패관련 국가리스트 등

고객위험

금융거래를 하는 고객의 특성에 따라
다양하게 발생하는 자금세탁 위험

→ 업종, 직업(업종), 거래유형, 거래빈도 등을 활용하여 평가할 수 있음

참고 평가요소에 대한 예시

- 정부, 감독기관 또는 기타 공신력 있는 기관에서 고위험으로 판단하는 사업
- 대량의 현금(현금등가물)거래가 수반되는 사업 등

고객위험

자금세탁방지업무 규정 제30조(고객위험)

- ① 금융회사 등은 고객의 특성에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁 등의 위험(이하 '고객위험'이라 한다)을 평가하여야 한다. 이 경우 고객의 직업(업종), 거래유형 및 거래빈도 등을 활용할 수 있다.
- ② 금융회사 등은 다음 각 호의 고객을 자금세탁 등의 위험이 낮은 고객으로 고려할 수 있다.
 1. 국가기관, 지방자치단체, 공공단체(영 제8조의5에 따른 공공단체)
 2. 법 제2조 및 제11조에 따른 감독·검사의 대상인 금융회사 등
(카지노사업자, 가상자산거래소, 환전영업자, 소액해외송금업자, 대부업자 제외)
 3. 주권상장법인 및 코스닥 상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

고객위험

자금세탁방지업무 규정 제30조(고객위험)

- ③ 금융회사 등은 다음 각 호의 고객을 자금세탁 등과 관련하여 추가정보 확인이 필요한 고객으로 고려하여야 한다.
1. 금융회사 등으로부터 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 금융회사 등이 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객
 2. 외국의 정치적 주요인물
 3. 비거주자(다만, 자금세탁행위등의 위험도를 고려하여 달리 정할 수 있음)
 4. 대량의 현금(또는 현금 등가물)거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자 등
 5. 고가의 귀금속 판매상
 6. 금융위원회가 고시하는 금융거래제한대상자
 7. UN에서 지정하는 제재대상자
 8. 개인자산을 신탁받아 보유할 목적으로 설립 또는 운영되는 법인/단체
 9. 명의주주가 있거나 무기명주식을 발행한 회사

- 상품권업자
- 불법사금융업자

3 위험평가 요소(상품 및 서비스 위험)

상품 및 서비스 위험

금융회사 등이 고객에게 제공하는 상품 및 서비스가
자금세탁에 이용될 위험

→ 상품 및 서비스 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가할 수 있음

 참고 상품/서비스 위험 평가 항목 예시

상품/서비스의
기간

상품기간이 단기일수록 자금세탁 위험이 높음

조기상환
제한 여부

조기상환이 가능한 상품/서비스의
자금세탁 위험이 높음

투자
규모

투자금액의 제한이 없는 상품/서비스의
자금세탁 위험이 높음

3 위험평가 요소(상품 및 서비스 위험)

상품 및 서비스 위험

자금세탁방지업무 규정 제31조(상품 및 서비스 위험)

- ① 금융회사 등은 고객에게 제공하는 상품 및 서비스에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁 등의 위험('상품위험')을 평가하여야 함. 이 경우 상품 및 서비스의 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가할 수 있음.
- ② 금융회사 등은 다음 각 호를 자금세탁 등의 위험이 낮은 상품 및 서비스로 고려할 수 있다.
 1. 연간보험료가 300만 원 이하 이거나 일시 보험료가 500만 원 이하인 보험
 2. 보험계약 조항이 없고 저당용으로 사용될 수 없는 연금보험
 3. 연금, 퇴직수당 및 기타 고용인에게 퇴직 후 혜택을 제공하기 위하여 급여에서 공제되어 조성된 기금으로 그 권리를 타인에게 양도할 수 없는 것 등
- ③ 금융회사 등은 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁 등의 위험이 높은 상품 및 서비스로 고려하여야 함.
 1. 양도성 예금증서(증서식 무기명)
 2. 환거래 서비스
 3. 자금세탁행위등의 위험성이 높은 비대면 거래
 4. 기타 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품 및 서비스 등

- 가상계좌
- 수시입출금식 적금



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 고객확인 의무의 개념을 설명할 수 있다.
- ▶ 고객확인을 위한 위험기반 접근법을 설명할 수 있다.
- ▶ 고객위험 평가 요소를 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(1) 개요